CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-FAM-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit de la famille	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Mariage, filiation et autorité parentale

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Le droit de la famille ivoirien mêle droit moderne et réalités coutumières : distingue toujours les deux logiques.

Exercice 1 — Le mariage (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Deux jeunes veulent se marier à Abidjan.

a. Citer les conditions de fond et de forme du mariage civil.

b. Quelle différence entre mariage civil, religieux et coutumier en droit ivoirien ?

c. Un mariage célébré sans consentement d'un époux est-il valable ?

✓ CORRIGÉ

a) Fond : consentement libre et éclairé des époux, âge minimum (18 ans), absence de lien de parenté prohibé, monogamie. **Forme** : célébration publique devant l'officier d'état civil + publication des bans.

b) Seul le **mariage civil** produit des effets juridiques ; le mariage coutumier (dot, rites) et le religieux ont valeur sociale/culturelle mais pas d'effet civil sans enregistrement.

c) Non : le **consentement** est une condition de fond — mariage contracté par violence, erreur ou dol est **annulable**.

Exercice 2 — La filiation (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Questions sur les liens parent-enfant.

a. Quels sont les modes d'établissement de la filiation ?

b. Différence entre filiation légitime et naturelle ? Le droit ivoirien fait-il une différence de droits ?

c. Qu'est-ce que l'action en recherche de paternité ?

✓ CORRIGÉ

a) Par la **filiation maternelle** (évidente à l'accouchement), la **filiation paternelle** (mariage, reconnaissance, possession d'état, jugement), l'**adoption** (jugement), la **filiation médicalement assistée**.

b) Légitime : enfant né dans le mariage ; **naturelle** : hors mariage. En CI, les enfants naturels ont quasiment les mêmes droits que les légitimes depuis les réformes (égalité de la filiation) — l'inégalité successorale a été abolie.

c) Action par laquelle la mère (ou l'enfant) demande au juge d'établir la paternité d'un homme — le juge peut ordonner un test ADN et conférer la filiation au profit de l'enfant.

Exercice 3 — L'autorité parentale (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Parents divorcés et enfant de 12 ans.

a. Quels droits et devoirs composent l'autorité parentale ?

b. Après un divorce, comment l'autorité parentale s'exerce-t-elle ?

c. Dans quels cas le juge peut-il retirer l'autorité parentale ?

✓ CORRIGÉ

a) Protéger l'enfant (sécurité, santé, moralité), le nourrir, l'entretenir, l'éduquer, le représenter en justice et administrer ses biens — au profit de l'enfant, jamais contre lui.

b) En principe **conjuguée** (les deux parents continuent de décider ensemble pour les questions importantes), la résidence fixée chez l'un avec droit de visite de l'autre ; le juge peut attribuer l'exercice exclusif au meilleur intérêt de l'enfant.

c) Abus, abandon, maltraitance, mises en danger grave : retrait **total ou partiel** par le juge des enfants — la pension alimentaire reste due.

Exercice 4 — Régimes matrimoniaux et succession (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Un couple se marie sans contrat de mariage écrit.

a. Quel régime s'applique par défaut en droit ivoirien ?

b. Qu'est-ce que la communauté de biens ? Ses avantages/risques ?

c. Au décès d'un époux, que deviennent les biens ?

✓ CORRIGÉ

a) La **communauté réduite aux acquêts** : biens propres (avant mariage + héritages/dons) vs biens communs (achetés pendant le mariage).

b) En communauté, les biens acquis ensemble appartiennent aux deux → protection du conjoint non-travailleur ; risque : dettes communes, indivision à gérer au divorce.

c) Dissolution de la communauté (partage moitié/moitié entre époux survivant et héritiers du défunt) puis **succession** : le conjoint et les enfants héritent selon les règles du Code civil ivoirien.